

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3925/2531

บริษัท ลี้มเมีย กี่ จำกัด กับพวก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรง พิมพ์ แก้ว ศรี
ตรอกพุด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 222, มาตรา 420, มาตรา 423, มาตรา 438

ป.วิ.พ. มาตรา 144, มาตรา 173, มาตรา 177, มาตรา 183

คดีก่อนโจทก์ฟ้องอ้างว่าจำเลยผิดสัญญาซื้อขายถ้วยแก้วขอให้บังคับจำเลยคืนเงินมัดจำและค่าเสียหายที่โจทก์ต้องไปซื้อถ้วยแก้วจากผู้อื่นแพงขึ้น ส่วนคดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบจากการที่โจทก์ต้องชำระเงินตามเช็คที่จำเลยโอนไปให้แก่บุคคลภายนอกและเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการที่โจทก์ต้องแต่งตั้งทนายความสู้คดีและต้องรับโทษจำคุกตามคำพิพากษา ซึ่งเป็นคนละเรื่องต่างประเด็นกัน และโจทก์เพิ่งชำระเงินตามเช็คไปหลังจากศาลชั้นต้นในคดีก่อนพิพากษาคดีแล้ว ฟ้องโจทก์จึงไม่เป็นฟ้องซ้อนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173 คำให้การของจำเลยต่อผู้ปฏิเสธฟ้องโจทก์แต่เพียงว่า ฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้อนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173มิได้ให้การต่อสู้ว่าฟ้องโจทก์เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำตามมาตรา 144 และศาลชั้นต้นได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทในชั้นชี้สองสถานไว้ว่าฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้อนหรือไม่ ดังนั้นศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยปัญหาเรื่องการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำจึงชอบแล้ว จำเลยผิดสัญญาโอนเช็คที่โจทก์จ่ายเป็นประกันการชำระราคาซื้อขายถ้วยแก้วให้บุคคลภายนอก โจทก์ถูกบุคคลภายนอกฟ้องและได้ชำระเงินตามเช็คให้บุคคล

ภายนอกไปแล้ว ค่าดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียมที่โจทก์ได้จ่ายให้แก่บุคคลภายนอกผู้เป็นโจทก์นั้น โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องเอากับจำเลยได้ เพราะไม่เป็นค่าเสียหายโดยตรงจากการที่จำเลยผิดสัญญา ความรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในเรื่องละเมิดเกี่ยวกับการทำให้เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณนั้น มีแต่เฉพาะการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 423 เท่านั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติยศเพราะถูกจำคุกตามคำพิพากษา ค่าจ้างทนายความต่อสู้คดีที่โจทก์ผู้สั่งจ่ายถูกผู้ทรงฟ้องไม่ใช่เป็นผลโดยตรงอันเกิดจากการที่จำเลยผิดสัญญาและแม้จะเป็นเรื่องละเมิดก็นับว่าเป็นค่าเสียหายที่ไกลเกินกว่าเหตุ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกเอาแก่จำเลย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำสัญญาซื้อขายแก้วจากจำเลยได้วางมัดจำและออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้าเป็นประกันการชำระราคาให้จำเลยไว้ 8 ฉบับโดยตกลงกันว่าจำเลยจะนำเช็คมาคืนโจทก์แล้วรับเงินสดไปหรือโจทก์จะแจ้งให้จำเลยนำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารได้ จำเลยจึงจะนำเช็คไปขึ้นเงินได้ ถ้าผิดสัญญาหรือเลิกสัญญากันจำเลยต้องคืนเช็คให้โจทก์ จำเลยผิดสัญญาไม่ส่งมอบแก้วโจทก์จึงอายัดเช็คต่อธนาคารและทวงถามมัดจำและเช็คทั้ง 8 ฉบับกลับคืนและเลิกสัญญาซื้อขายกัน แต่จำเลยกลับร่วมกันสลักหลังเช็คทั้ง 8 ฉบับ ให้นุคคลภายนอกอันเป็นการผิดข้อตกลงกับโจทก์ บุคคลภายนอกผู้รับโอนเช็คเรียกเก็บเงินไม่ได้จึงฟ้องโจทก์ทั้งสองเป็นคดีแพ่งและคดีอาญา ในที่สุดโจทก์ต้องใช้เงินตามเช็คแก่บุคคลภายนอกเป็นเงิน 399,000 บาท และถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุก ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามให้ร่วมกันใช้เงินจำนวน 399,000 บาท ค่าเสียหายแก่ร่างกาย เกียรติยศ ชื่อเสียงและเสรีภาพ

150,000 บาท ค่าจ้างทนายความ 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 599,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ย จำเลยทั้งสามให้การว่าไม่มีข้อตกลงเรื่องให้นำเช็คไปคืนหรือต้องให้โจทก์ผ่านเช็คให้ก่อน เช็คที่โจทก์ออกให้ไม่ได้ออกเพื่อประกันการชำระเงินโจทก์เป็นฝ่าย ผิดสัญญาและสั่งระงับการจ่ายเงินตามเช็ค จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียก ค่าสินไหมทดแทนและค่าทนายความฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้อนกับคดีของศาลแพ่ง หมายเลขแดงที่ 10345/2522ซึ่งอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้เงินจำนวน 304,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ยให้โจทก์ที่ 1 ยกฟ้องโจทก์ที่ 2 โจทก์ทั้งสองและจำเลยทั้งสามอุทธรณ์ศาล อุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 415,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ยแก่โจทก์ที่ 1 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ทั้งสองและจำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาข้อกฎหมายเบื้องต้นตามฎีกาของจำเลยทั้งสามว่า ฟ้องโจทก์คดีนี้เป็นฟ้องซ้อนกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 10385/2522 ของศาลชั้นต้น หรือไม่ เห็นว่า แม้คู่ความในคดีแพ่ง หมายเลขแดงที่ 10345/2522 กับคดีนี้เป็นคู่ ความรายเดียวกันแต่ปรากฏว่าตามสำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 10345/2522 โจทก์ฟ้องอ้างว่าจำเลยผิดสัญญาซื้อขายถ้วยแก้ว และให้จำเลยคืนเงินมัดจำกับให้ ชดใช้ค่าเสียหายที่โจทก์ต้องไปซื้อถ้วยแก้วจากผู้อื่นแพงขึ้น ส่วนคดีนี้โจทก์ฟ้องให้ จำเลยรับผิดชอบจากการที่โจทก์ต้องชำระเงินตามเช็คที่จำเลยโอนไปให้แก่บุคคล ภายนอก และเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการที่โจทก์ต้องแต่งตั้งทนายความสู้คดี และต้องรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาไปบ้างแล้ว ซึ่งเป็นคนละเรื่องต่างประเด็นกัน ข้อที่จำเลยกล่าวในฎีกาว่าโจทก์ควรต้องฟ้องรวมไปในคดีก่อนหน้านี้ ก็ปรากฏตาม คำฟ้องในคดีนี้ว่าโจทก์ชำระเงินตามเช็คให้แก่บุคคลภายนอกไปเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2522 แต่คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 10345/2522ศาลชั้นต้นพิพากษาไปก่อน แล้วตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2522 ดังนั้นฟ้องของโจทก์คดีนี้จึงไม่เข้าข่ายเป็นฟ้อง

ซ้อนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173 กับคดีแพ่งหมายเลข
แดงที่ 10345/2522 แต่อย่างไรก็ตามข้อที่จำเลยฎีกาปัญหาข้อกฎหมายอีกกว่าเป็น
เรื่องการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 144 นั้น เห็นว่าตามคำให้การของจำเลยต่อผู้ปฏิเสธฟ้องโจทก์เป็นข้อ
กฎหมายแต่เพียงว่า ฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้อนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งมาตรา 173 มิได้ให้การต่อสู้ไว้ว่า ฟ้องโจทก์เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ
ตามมาตรา 144 ซึ่งในชั้นที่สองศาลชั้นต้นก็ได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทข้อ 6
ไว้ว่า ฟ้องโจทก์คดีนี้เป็นฟ้องซ้อนกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 10345/2522 ของศาล
ชั้นต้นหรือไม่ฉะนั้นที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยปัญหาข้อนี้ จึงชอบ
ด้วยกระบวนการพิจารณาแล้ว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

สำหรับข้อที่โจทก์ทั้งสองและจำเลยทั้งสามฎีกาในเรื่องค่าเสียหายและค่า
สินไหมทดแทน โดยโจทก์ฎีกาว่า ค่าเสียหายที่โจทก์ชดใช้เงินตามเช็คให้แก่บุคคล
ภายนอกซึ่งเป็นผู้หญิงอีก 34,000 บาท ซึ่งไม่ได้ฟ้องคดีนั้น โจทก์มีสิทธิได้รับการ
ชดใช้จากจำเลย และโจทก์มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยในกรณีที่โจทก์
ต้องถูกจำคุกอยู่ 1 เดือน ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติยศ จำนวน 150,000
บาท ส่วนจำเลยทั้งสามฎีกาว่าพยานหลักฐานโจทก์ยังฟังไม่ได้ว่า โจทก์ได้จ่ายเงินให้
แก่บุคคลภายนอกไปจริง และในประเด็นที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยให้รับผิดชอบใช้ค่า
สินไหมทดแทนในการที่โจทก์ต้องจ้างทนายความต่อสู้คดีรวม 10 คดีเป็นเงิน 50,000
บาท เป็นค่าเสียหายที่ไกลเกินกว่าเหตุไม่ใช่ความเสียหายโดยตรงที่เกิดขึ้นตามปกติ
จากการผิดสัญญาโจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินจำนวนนี้จากจำเลย เห็นว่าโจทก์ที่ 2
เบิกความตรงกับนายเสกสรรค์ สุทธิภาค ทนายความว่าโจทก์ถูกบุคคลที่นำเช็คไป
ขาดลดคือนายหยุดจือ แซ่ลิ่ม กับพวกฟ้องคดีเป็นคดีแพ่ง 6 คดี คดีอาญา 4 คดี โจทก์
ได้ชดใช้เงินให้นายหยุดจือ แซ่ลิ่ม กับพวกไปจำนวน 295,000 บาท โดยโจทก์มีนาย
ประเสริฐ พรพิพัฒน์ธนกุล มาเป็นพยานสนับสนุนว่า พยานเป็นผู้ไปเจรจากับฝ่าย

นายหยุด จ้อย แซ่ลิ่ม กับพวก และได้ทำบันทึกข้อตกลงลงวันที่ 12 ธันวาคม 2522 ตามเอกสารหมายเลข 3 มีข้อความว่า โจทก์ยอมชำระหนี้ตามคดีแพ่ง 4 คดีให้ฝ่ายนายหยุด จ้อย แซ่ลิ่ม กับพวกเป็นจำนวน 245,000 บาท ซึ่งรับเงินไปเรียบร้อยแล้วและโจทก์ที่ 2 เบิกความยืนยันว่า ได้จ่ายเงินให้นายสุธี ศรีเกียรติขจร ไป 35,000 บาท จ่ายให้นาง สรินทร์ แสงเกตุรกุลไป 35,000 บาท เกี่ยวกับเรื่องนี้จำเลยที่ 2 ก็เบิกความรับว่าเช็คที่โจทก์ส่งจ่ายให้แก่จำเลยในคดีนี้ จำเลยที่ 2 นำไปขายลดแก่นายหยุด จ้อย แซ่ลิ่ม นาย มงคล แซ่ลิ่ม นายสุธี ศรีเกียรติขจรและนางสรินทร์ แสงเกตุรกุล ด้วย จำเลยที่ 2 เบิกความรับต่อไปอีกว่า ที่ตนถูกนายหยุด จ้อยและนายมงคลฟ้องเป็นคดีแพ่งแล้วศาล พิพากษาให้ตนแพ้คดี ตนไม่ได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ในคดีนี้เป็นผู้ชำระเอง นอกจากนี้ยังมีคดีแพ่งอื่นอีกซึ่งตนก็ไม่ได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาเช่นเดียวกัน เช่น นี้จึงมีเหตุผลทำให้เชื่อได้ว่า โจทก์ได้ชำระเงินให้แก่ผู้ทรงเช็คซึ่งนำมาฟ้องคดีแพ่งให้ โจทก์รับผิดชอบไปทั้งหมดคดี เป็นเงินจำนวน 365,000 บาท สำหรับเช็คที่โจทก์ออกให้ จำเลยอีกฉบับหนึ่งส่งจ่ายเงินจำนวน 34,000 บาทนั้น โจทก์มีตัวโจทก์ที่ 2 เบิก ความยืนยันว่าโจทก์ได้จ่ายเงินตามเช็คให้แก่บุคคลภายนอกอีกคนหนึ่ง จำนวน 34,000 บาท และโจทก์มีนายอภิรมย์ ช้ายคล้าย ทนายความมาเบิกความเป็นพยาน ว่าโจทก์ถูกฟ้องคดีเรื่องเช็ค ที่สุดโจทก์ต้องชำระเงินตามเช็คให้บุคคลภายนอกไป แล้ว นอกจากนี้ยังได้ความจากนายประเสริฐพรพิพัฒน์กุล พยานโจทก์ว่าโจทก์ ถูกฟ้องทั้งคดีแพ่งและคดีอาญารวม 10 คดี นอกจากโจทก์ต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้เสียหายที่ฟ้องคดีประมาณสองแสนบาทเศษตามเอกสารหมายเลข 3 แล้วยังมีผู้เสียหายอีก 3 รายซึ่งโจทก์ก็ได้ใช้เงินตามเช็คให้ครบถ้วน พยานหลักฐานโจทก์ประกอบกันฟังได้ว่า โจทก์ได้ชำระเงินตามเช็คทั้งแปดฉบับให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ทรงเช็คครบ ถ้วนแล้วพยานจำเลยที่นำสืบไม่ได้หักล้างว่า โจทก์ไม่ได้ชำระเงินให้แก่บุคคล ภายนอกซึ่งเป็นผู้ทรงเช็คฉบับส่งจ่ายเงินจำนวน 34,000 บาทแต่ประการใดที่ศาล อุทธรณ์วินิจฉัยไม่ให้จำเลยชำระเงินจำนวนนี้แก่โจทก์นั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น อย่างไรก็ตามก็ดีเมื่อรวมเงินตามเช็ค 8 ฉบับ ที่โจทก์ส่งจ่ายให้แก่จำเลยเป็นเงินทั้งสิ้น 304,000 บาท แต่โจทก์เรียกค่าเสียหายส่วนนี้เป็นเงิน 399,000 บาทเกินไปจำนวน 95,000 บาท โจทก์ไม่นำสืบแสดงรายละเอียดว่าส่วนที่เกินดังกล่าวเป็นค่าอะไรแม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่า โจทก์ได้ชำระเงินให้แก่บุคคลภายนอกไปรวมทั้งสิ้น 399,000 บาท ดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้วก็ตาม ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ถูกฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญารวม 10 คดี เงินส่วนที่เกินดังกล่าวจึงน่าจะเป็นดอกเบี้ยค่าฤชาธรรมเนียมที่โจทก์จะต้องจ่ายให้แก่บุคคลภายนอกผู้เป็นโจทก์ ดังนั้น โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิเรียกร้องเอากับจำเลยได้เพราะไม่เป็นค่าเสียหายโดยตรงที่เกิดจากการที่จำเลยผิดสัญญา ดังนั้น ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยชำระเงินส่วนที่เกิน 95,000 บาทแก่โจทก์ด้วยนั้นจึงเป็นการไม่ชอบ ที่ศาลชั้นต้นให้จำเลยชำระเงินตามเช็ค 8 ฉบับจำนวน 304,000 บาท เป็นการถูกต้องแล้ว ฎีกาจำเลยทั้งสามฟังขึ้นเป็นบางส่วน

ข้อที่โจทก์ที่ 2 เรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนจำนวน 150,000 บาทจากจำเลย เพราะโจทก์ที่ 2 ต้องถูกจำคุกตามคำพิพากษาอยู่ 1 เดือนทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติยศนั้น เห็นว่าความรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในเรื่องละเมิดเกี่ยวกับการทำให้เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณนั้นมีแต่เฉพาะการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนความจริงตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 423 เท่านั้น ดังนั้นโจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติยศเพราะถูกจำคุกตามคำพิพากษาเนื่องจากไม่มีกฎหมายบัญญัติให้เรียกค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุนี้ได้ฎีกาโจทก์ที่ 2 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ข้อที่จำเลยทั้งสามฎีกาว่า โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในการที่โจทก์ต้องจ้างทนายความสู้คดีรวม 10 คดี เป็นเงิน 50,000 บาทนั้น เห็นว่า การที่โจทก์ต้องจ้างทนายความต่อสู้คดีก็เนื่องจากโจทก์ถูกผู้ทรงเช็คที่โจทก์เป็นผู้ส่งจ่าย

ฟ้องคดีเนื่องจากโจทก์ไปอาศัยเช็คดังกล่าวไว้จึงไม่ใช่เป็นผลโดยตรงอันเกิดจากการ
ที่จำเลยผิดสัญญา แม้จะฟังว่าเป็นเรื่องละเมิดก็นับว่าเป็นค่าเสียหายที่ไกลเกินกว่า
เหตุ โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิเรียกร้องเอากับจำเลยได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยใช้
ค่าสินไหมทดแทนส่วนนี้แก่โจทก์นั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาจำเลย
ทั้งสามข้อนี้ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน304,000 บาท
พร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่
โจทก์ที่ 1 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง-สุทิน นนทแก้ว)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>